

HARRYSHARE.VN / TÀI NGUYÊN MIỄN PHÍ

Bộ mẫu Hợp đồng dịch vụ & Thỏa thuận dịch vụ

Khung tham khảo thực tế cho freelancer, solopreneur và người làm dịch vụ web/marketing/content/automation.

Hành trình làm nghề / Thương hiệu cá nhân

Dùng tài nguyên này như thế nào?

Dùng tài liệu này để chuẩn bị hợp đồng và SOW trước khi nhận dự án. Với hợp đồng giá trị lớn, dữ liệu nhạy cảm hoặc tranh chấp tiềm ẩn, hãy nhờ luật sư rà soát.

Bản thiết kế nội dung: HarryShare.vn

Cập nhật: 08/2026 - Free Resource

Lưu ý quan trọng

Tài liệu này là mẫu tham khảo để bạn biết cần chuẩn bị những điều khoản nào. Không phải tư vấn pháp lý và không thay thế việc luật sư/đơn vị pháp chế rà soát trước khi ký hợp đồng thật.

1. Tư duy đúng về hợp đồng

Hợp đồng không chỉ để “có giấy tờ”. Hợp đồng là công cụ phân bổ rủi ro: ai làm gì, khi nào bàn giao, trả tiền ra sao, nghiệm thu thế nào, đổi phạm vi thì tính phí thế nào, chấm dứt sớm thì xử lý sao.

Vòng đời một hợp đồng dịch vụ nhỏ

2. Cấu trúc hợp đồng dịch vụ tối thiểu

Phần	Nội dung cần có	Lỗi thường gặp
Thông tin các bên	Tên pháp lý/cá nhân, MST/CCCD nếu phù hợp, địa chỉ, đại diện, email nhận thông báo.	Chỉ ghi nickname/tên Facebook, khi tranh chấp khó xác định bên ký.
Phạm vi công việc	Việc nào làm, việc nào không làm, tiêu chuẩn đầu ra.	Ghi “làm website trọn gói” nhưng không nói số trang/tính năng.
Tiến độ & mốc bàn giao	Milestone, deadline, điều kiện để bắt đầu mỗi mốc.	Deadline phụ thuộc khách nhưng không ghi rõ khách phải cung cấp dữ liệu lúc nào.
Phí & thanh toán	Tổng phí, đợt thanh toán, VAT/thuế nếu có, phí phát sinh.	Không có điều khoản trả thanh toán hoặc tạm dừng khi chưa nhận tiền.
Nghiệm thu	Cách kiểm tra, thời hạn phản hồi, số vòng chỉnh sửa.	Không giới hạn số lần sửa dẫn đến scope creep.
Chấm dứt sớm	Quyền chấm dứt, báo trước, tính tiền phần đã làm, hoàn/không hoàn tạm ứng.	Không có cách xử lý khi một bên dừng giữa chừng.
Sở hữu trí tuệ	Khi nào quyền sử dụng/chuyển giao được bàn giao; phần nào là license bên thứ ba.	Bàn giao source nhưng chưa thanh toán đủ.
Bảo mật & dữ liệu	Không tiết lộ dữ liệu khách, tài khoản, tài liệu nội bộ; xử lý dữ liệu cá nhân.	Gửi token/password qua chat và lưu bừa trong docs.

3. Mẫu điều khoản tham khảo

Điều 1. Phạm vi công việc

Bên A thực hiện các dịch vụ được mô tả tại Phụ lục 01 - Phạm vi công việc/SOW. Các hạng mục không được liệt kê trong Phụ lục 01 được hiểu là nằm ngoài phạm vi và sẽ được báo giá bổ sung nếu Bên B yêu cầu.

Điều 2. Tiến độ bàn giao

Tiến độ được chia thành các mốc: khởi động, bản nháp, bản hoàn thiện, nghiệm thu. Thời hạn bàn giao được tính từ ngày Bên A nhận đủ thông tin, tài liệu, quyền truy cập và khoản thanh toán đợt tương ứng từ Bên B.

Điều 3. Phí dịch vụ và thanh toán

Bên B thanh toán phí dịch vụ theo các đợt được nêu trong Phụ lục 02 - Chi phí và thanh toán. Trường hợp Bên B chậm thanh toán quá số ngày quy định, Bên A có quyền tạm dừng công việc cho đến khi nhận đủ khoản thanh toán đến hạn.

Điều 4. Nghiệm thu và chỉnh sửa

Bên B có trách nhiệm phản hồi bằng văn bản trong vòng 03-05 ngày làm việc kể từ khi nhận bàn giao từng mốc. Nếu quá thời hạn trên mà Bên B không phản hồi, hạng mục được xem là tạm chấp thuận để chuyển sang mốc tiếp theo. Số vòng chỉnh sửa miễn phí cần được ghi rõ trong SOW.

Điều khoản chấm dứt sớm - mẫu thực tế

Điều 5. Chấm dứt hợp đồng trước hạn

1. Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu Bên A vi phạm tiến độ bàn giao quá 07 ngày làm việc mà không có lý do chính đáng được Bên B chấp thuận bằng văn bản.
2. Trường hợp Bên B có lý do bất khả kháng hoặc thay đổi nhu cầu kinh doanh và thông báo trước bằng văn bản ít nhất 15 ngày, Bên B được quyền chấm dứt hợp đồng; Bên B thanh toán phần công việc thực tế Bên A đã hoàn thành và được nghiệm thu đến thời điểm chấm dứt. Phần tạm ứng dư thừa, nếu có, được hoàn trả trong vòng 05 ngày làm việc sau khi hai bên đối soát.

Điều 6. Thay đổi phạm vi công việc

Mọi yêu cầu ngoài phạm vi ban đầu phải được ghi nhận bằng văn bản, nêu rõ nội dung thay đổi, chi phí bổ sung, ảnh hưởng đến tiến độ và chỉ được triển khai sau khi hai bên xác nhận.

Điều 7. Quyền sở hữu trí tuệ

Trừ khi có thỏa thuận khác, quyền sử dụng sản phẩm bàn giao chỉ được chuyển cho Bên B sau khi Bên B thanh toán đầy đủ. Các thư viện, template, font, plugin, hình ảnh, mã nguồn bên thứ ba chịu điều kiện license riêng của nhà cung cấp.

Điều 8. Bảo mật thông tin

Các bên cam kết không tiết lộ thông tin kinh doanh, dữ liệu khách hàng, tài khoản truy cập, tài liệu nội bộ hoặc thông tin được đánh dấu là bảo mật, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 9. Giới hạn trách nhiệm

Bên A không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh từ việc Bên B cung cấp sai dữ liệu, chậm cung cấp tài liệu, tự ý chỉnh sửa sản phẩm, hoặc sử dụng sản phẩm sai hướng dẫn. Mức giới hạn trách nhiệm nên được hai bên thỏa thuận rõ trong hợp đồng.

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

Hai bên ưu tiên thương lượng trong vòng một khoảng thời gian xác định. Nếu không đạt được thỏa thuận, tranh chấp được giải quyết theo cơ quan/tòa án/trọng tài có thẩm quyền như hợp đồng quy định.

4. Phụ lục 01 - SOW một trang

Mục	Nội dung điền
Tên dự án	Ví dụ: Thiết kế landing page cho sản phẩm A.
Mục tiêu	Ví dụ: tạo trang giới thiệu sản phẩm, nhận lead, đo chuyển đổi.
Đầu ra	Số trang, số section, form, dashboard, tài khoản admin, tài liệu bàn giao.
Không bao gồm	Ví dụ: viết toàn bộ content, chụp ảnh sản phẩm, chạy quảng cáo, mua domain/hosting.
Timeline	Mốc 1, mốc 2, ngày nghiệm thu, điều kiện bắt đầu mốc.
Số vòng chỉnh sửa	Ví dụ: 2 vòng chỉnh sửa nội dung và UI trong phạm vi đã chốt.
Tài liệu khách cần cung cấp	Logo, brand guideline, hình ảnh, nội dung, tài khoản, dữ liệu.
Tiêu chí nghiệm thu	Hiển thị đúng trên mobile/desktop, form gửi được, link hoạt động, tốc độ chấp nhận được.

5. Phụ lục 02 - Bảng thanh toán

Đợt	Tỷ lệ	Điều kiện thanh toán	Ghi chú
Đợt 1	30-50%	Ký hợp đồng / bắt đầu dự án	Dùng để giữ lịch và khởi động.
Đợt 2	30-40%	Bàn giao bản nháp/milestone chính	Không chuyển mốc nếu chưa thanh toán.
Đợt 3	20-30%	Nghiệm thu và bàn giao cuối	Bàn giao source/tài khoản sau khi đủ tiền.

6. Checklist trước khi gửi hợp đồng

01	[]	Tên pháp lý/thông tin cá nhân của các bên đã đúng.
02	[]	Phạm vi công việc ghi đủ việc làm và việc không làm.
03	[]	Có milestone, deadline và điều kiện khách phải cung cấp dữ liệu.
04	[]	Có số vòng chỉnh sửa và tiêu chí nghiệm thu.
05	[]	Có điều khoản thanh toán, chậm thanh toán, tạm dừng công việc.
06	[]	Có điều khoản chấm dứt sớm và cách tính phần đã làm.
07	[]	Có điều khoản bảo mật, dữ liệu, tài khoản truy cập.
08	[]	Có điều khoản sở hữu trí tuệ và license bên thứ ba.
09	[]	Có phụ lục SOW và bảng thanh toán.
10	[]	Đã được người có chuyên môn pháp lý rà soát nếu giá trị hợp đồng lớn.

7. Nguồn pháp lý nên tham khảo

- Bộ luật Dân sự 2015 - nền tảng về giao dịch dân sự và hợp đồng.
- Luật Thương mại 2005 - tham khảo cho hoạt động thương mại/dịch vụ giữa thương nhân.
- Luật Giao dịch điện tử 2023 - tham khảo khi dùng hợp đồng/thông điệp/chữ ký điện tử.
- Nghị định 13/2023/NĐ-CP - tham khảo khi xử lý dữ liệu cá nhân.